

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 안전보건관리규정 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◎◎·◇◇·●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원에서는 직원의 안전과 보건을 유지·증진하고 쾌적한 업무환경을 조성하기 위해 안전보건관리규정을 근거로 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제25조(안전보건관리규정의 작성)에서 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리규정을 작성하도록 정하고 있고, 제26조(안전보건관리규정의 작성·변경 절차)에서 사업주는 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다고 정하고 있습니다.

그리고 같은 법 시행규칙 제25조(안전보건관리규정의 작성)에서 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 사유가 발생한 날로부터 30일 이내에 작성 또는 변경하여야 하며, 시행규칙 별표 3에서는 [표 1]과 같이 안전보건관리규정의 세부 내용을 구체적으로 정하고 있습니다.

[표 1] 안전보건관리규정의 세부 내용(제25조제2항 관련)

1. 총칙
가. 안전보건관리규정 작성의 목적 및 적용 범위에 관한 사항
나. 사업주 및 근로자의 재해 예방 책임 및 의무 등에 관한 사항
다. 하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항
2. 안전·보건 관리조직과 그 직무
(중략)
4. 작업장 안전관리
가. 안전·보건관리에 관한 계획의 수립 및 시행에 관한 사항
나. 기계·기구 및 설비의 방호조치에 관한 사항
다. 유해·위험기계등에 대한 자율검사프로그램에 의한 검사 또는 안전검사에 관한 사항
라. 근로자의 안전수칙 준수에 관한 사항
마. 위험물질의 보관 및 출입 제한에 관한 사항
바. 중대재해 및 중대산업사고 발생, 급박한 산업재해 발생의 위험이 있는 경우 작업중지에 관한 사항
사. 안전표지·안전수칙의 종류 및 게시에 관한 사항과 그 밖에 안전관리에 관한 사항
(이하생략)

따라서 보훈병원에서는 안전보건관리규정을 작성, 변경할 때에는 [표 1]의 사항에 대해서 누락 없이 작성하여야 하고 사유가 발생한 30일 이내에 산업안전보건심의위원회의 심의·의결을 거쳐 안전보건관리규정을 개정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원과 ●●보훈병원의 안전보건관리규정을 확인한 결과, 「산업안전보건법」 제52조(근로자의 작업중지), 제63조(도급에 따른 안전조치 및 보건관리) 등이 변경되었으나, 산업안전보건법 시행규칙 별표 3에서 정하고 있는 ‘중대재해 및 중대산업사고 발생, 급박한 산업재해 발생의 위험이 있는 경우 작업중지에 관한 사항’, ‘하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항’ 등이 [표 2]와 같이 현행화 되지 않은 사실이 있습니다.

또한, ◇◇보훈병원은 안전보건관리규정을 산업안전보건위원회의 심의·의결 없이 개정한 사실이 있습니다.

[표 2] 안전보건관리규정 및 법령 요지 게시 현황(감사일 기준)

구 분	안전보건관리규정		법령 요지 게시	
	현행화	비 고	현행화	비 고
◎◎병원	×	2018.10.15. 개정	×	2019년 기준
◇◇병원	○	심의·의결 없음	○	-
●●병원	×	2017.12.11. 개정	○	-

4. 관계기관 의견

◎◎보훈병원은 감사의견을 수용하면서 안전보건관리규정을 개정 완료('20.8.26), 법령 요지 게시 완료('20.9.8) 하였다는 의견을 제시하였습니다.

◇◇보훈병원과 ●●보훈병원은 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎보훈병원장은, ●●보훈병원장은

- 산업안전보건법의 개정 내용을 반영하여 안전보건관리규정을 개정하시고, (개선)
- 안전보건관리규정 변경할 사유가 발생 시에는 30일의 기간을 준수하시기 바랍니다. (통보)

○ ◇◇보훈병원장은

- 안전보건관리규정 변경 시 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐 개정하시기 바랍니다.(통보)